

1501365-40.2022.8.26.0294

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência

Magistrado: ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

1ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501365-40.2022.8.26.0294 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501365-40.2022.8.26.0294

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2117719/2022 - DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO, 24664791 - DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO, 2117719 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NIVALDO DOMINGUES

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Vistos.

NIVALDO DOMINGUES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 c/c artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal porque, segundo narra a denúncia, no dia 1º de maio de 2022, por volta das 18h45min, na Rua José Coutinho Barbosa, nº444, bairro Inhuguvira, cidade de Cajati, Comarca de Jacupiranga, o réu, de forma livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de Mathildes Claro Pupo Domingues (nascida em 22.01.1953) e Lauro

Domingues (nascido em 04.02.1947), consistentes na proibição de se aproximar a menos de trezentos metros das vítimas e proibição de estabelecer com eles qualquer forma de contato.

A denúncia foi recebida dia 04 de maio de 2022 (fl. 94).

Devidamente citado (fl. 101), o acusado apresentou resposta escrita à acusação (fl. 106).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária (art. 397, CPP), foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 115/116).

Em instrução, foram tomadas as declarações das vítimas, o depoimento de uma testemunha e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público, entendendo estarem provadas a materialidade e a autoria, requereu a condenação nos termos da denúncia, manifestando-se sobre a dosimetria da pena e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou de suspensão da pena.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição afirmando que houve consentimento das vítimas quanto ao fato de o réu ter se delas aproximado. Em caso de condenação, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/11), bem como pela decisão que deferiu medidas protetivas em favor das vítimas com a respectiva certidão positiva de ciência do acusado (fls. 16/19).

A autoria também exsurge cristalina.

Em Juízo, a vítima Mathildes Claro Pupo Domingues disse que no dia dos fatos o réu entrou na casa e que o réu estava meio bêbado. Que o réu queria bater no pai com uma cadeira. Que o pai chamou a polícia. Que havia uma medida protetiva contra o réu e ele sabia disso. Que o réu operou a garganta e que acredita que tenha sido em razão de problema nervoso. Que o réu estava em sua casa com seu consentimento e do marido, pois estava doente.

A vítima Lauro Domingues disse que o réu não segue seus conselhos. Que o réu sai chega bêbado e drogado e não escuta o que os pais fala. Que foram à Delegacia pedir medida protetiva. Que foi falado para o réu da medida protetiva, mas ele não obedece. Que no dia dos fatos o réu estava drogado e que jogou uma cadeira. Que o réu também quebrou alguns pratos. Que o réu voltou contra sua vontade, pois não permitiu que ele regressasse para casa.

Em Juízo, a testemunha Jeferson Roberto de Freitas Cunha, policial militar, disse que foi acionado via COPOM que relatou haver uma desinteligência entre pai e filho. Que ao chegar ao local constatou que o réu estava meio alterado e que tinha quebrado alguns móveis dentro da residência. Que o pai do réu disse que ele fazia uso de drogas e que era violento dentro de casa, disse também que havia medida protetiva em face do réu. Que não conhecia o réu de outras ocorrências policiais. Interrogado, o réu disse não sabe explicar a situação porque sua mãe havia dito que ele poderia ficar em casa. Que sabia das medidas protetivas, mas ficou na casa dos pais com a permissão deles por causa de sua doença.

Acerca da importância do depoimento dos policiais para a instrução do processo penal, calha pontuar que referidos agentes públicos não estão impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado. Ademais, no caso presente, o policial sequer conhecia o réu, não havendo prova de que tivesse interesse em prejudicá-lo.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, a saber: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,

age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017);

E, ainda: “...Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Diante de tais considerações, tem-se que a versão apresentada pelo réu encontra-se validada pelo relato policial colhido em Juízo, bem como pelo depoimento das vítimas que apontaram com segurança que o réu foi até a residência onde moram, mesmo sabendo da existência de ordem judicial que determinava seu distanciamento das vítimas.

Calha assinalar, por oportuno, que eventual consentimento da vítima não possui o condão de afastar a ocorrência do crime. De se destacar, ainda, que o suposto desconhecimento do acusado de que sua conduta, mesmo em face da anuência da ofendida, configuraria o crime em apreço, não o socorre, nesse sentido:

APELAÇÃO – Descumprimento de medida protetiva de urgência – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Consentimento da ofendida que não tem o condão de afastar a consubstanciação do delito – Ademais, vítima que, no dia dos fatos, exigiu a saída do réu de sua casa, sendo necessário o acionamento da Polícia Militar, diante da recusa do acusado – Pena e regime bem fixados – Recurso desprovido. (TJSP. Apelação Criminal 0000099-42.2019.8.26.0571; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Miguel Arcanjo - Vara Única; Data do Julgamento: 02/08/2021; Data de Registro: 02/08/2021).

Apelação. Sentença absolutória. Artigo 24-A, da Lei n 11.340/2006. Recurso Ministerial em busca da procedência da denúncia, com a condenação do apelado. Necessidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação. Consentimento da vítima que não torna atípica a conduta. Pena fixada no mínimo e majorada em 1/5 pela presença de duas agravantes. Regime inicial aberto. Recurso provido. (TJSP. Apelação Criminal 1500204-19.2020.8.26.0632; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jales - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/09/2021; Data de Registro: 29/09/2021).

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – INFRAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECONCILIAÇÃO DAS PARTES NÃO AFASTA A TIPICIDADE DA CONDUTA – INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – REGIME INICIAL MITIGADO PARA O ABERTO, COM FULCRO NO ART. 387, §2º, DO CPP – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP. Apelação Criminal 1500116-67.2020.8.26.0280;

Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itariri - Vara Única; Data do Julgamento: 17/03/2021; Data de Registro: 17/03/2021).

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática da conduta tipificada pelo art. 24-A, da Lei n.º 11.340/06, pelo que a condenação é medida que se impõe.

Continua-se, por conseguinte, com a dosimetria da pena.

Inicialmente, passa-se ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade, considerada, nesta fase, como sendo um grau elevado de censurabilidade da conduta criminosa, no presente caso, é normal à espécie delitiva, motivo pelo qual a pena-base não deve ser majorada quanto à presente circunstância. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu possui condenação pretérita transitada em julgado nos autos n.º 1501658-49.2018.8.26.0294 (fls. 60/64), devendo haver correspondente exasperação da pena. Não há elementos nos autos que autorizem a valoração negativa da conduta social do réu, tampouco quanto à personalidade do agente. Os motivos, as circunstâncias, e as consequências do crime são normais ao tipo penal, não havendo, portanto, que valorá-las negativamente em face do réu. Por fim, no que concerne ao comportamento das vítimas entende-se que não há o que se valorar em face do réu, pois não houve qualquer comportamento daquelas que provocasse o comportamento delituoso.

Diante de tais considerações, fixa-se a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, reconhece-se a presença da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal - ter o agente cometido o crime: h - contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida - uma vez que o delito foi praticado em face de pessoas idosas, fato que era de evidente conhecimento do réu, uma vez que as vítimas são seus genitores. Presente, ainda, a agravante genérica da reincidência (art. 61, II, do Código Penal), em razão da condenação pretérita transitada em julgado nos autos do processo n.º 0000156-62.2012.8.26.0294 (fls. 60/64). Presente, no entanto, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), devendo ela ser compensada com a atenuante da reincidência.

Por tais considerações, fixa-se a pena intermediária em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, pelo que a pena definitiva fica estabelecida nos patamares acima fixados. Fixa-se o regime prisional semiaberto, em consonância com o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, "c", do Código Penal.

Incabível a substituição de pena privativa de liberdade e a suspensão da pena (sursis), pois não preenchidos os requisitos legais dos artigos 44 e 77, respectivamente, do Código Penal (reincidente em crime doloso).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu NIVALDO DOMINGUES como incurso no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Terá o réu direito de apelar em liberdade, considerando a quantidade de pena aplicada e o regime de cumprimento estabelecido.

Expeça-se alvará de soltura, ressaltando-se a manutenção do cárcere se por outro processo estiver preso o réu.

Anote-se que eventual direito ao cumprimento da sanção imposta em regime menos rigoroso, em razão do tempo em que o acusado se encontra preso preventivamente, deve ser analisado pelo Juízo da Execução, aferindo-se o preenchimento do requisito subjetivo.

RECOMENDE-SE. Oportunamente, expeça-se Guia de Execução.

Após o trânsito em julgado:

Intime(m)-se o(s) condenados para o pagamento das penas de multa (se for o caso), no prazo de 10 (dez) dias.

Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para fins de registro no IIRGD.

Oficie-se ao TRE/SP, comunicando a condenação proferida nesta sentença, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal de 1988.

Expeça-se, se for o caso, respectiva certidão de honorários em favor do(a) patrono(a) nomeado(a) nos presentes autos.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Jacupiranga, 31 de agosto de 2022.

ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA